

0042760-57.2013.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 170/2013 - 53º Distrito Policial - Parque do Carmo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO DUTRA MATIAS

Vistos

Francisco Dutra Matias foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 11 de março de 2013, por volta das 09:40, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0042760-57.2013.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0042760-57.2013.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 170/2013 - 53º Distrito Policial - Parque do Carmo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO DUTRA MATIAS

Vistos

Francisco Dutra Matias foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 11 de março de 2013, por volta das 09:40, na Rua Rio das Contas, Jardim Marabá, nesta cidade e Comarca da Capital, trazia consigo e guardava drogas, consistentes em 25 eppendorfs contendo crack, 55 invólucros plásticos contendo maconha, 32 invólucros plásticos contendo pedras de crack e 40 pinos plásticos contendo cocaína, tudo para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial (fls. 4/5), mas foi rejeitada ante a justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, conforme sentença proferida em 06 de outubro de 2015 (fls. 117/122).

O Ministério Público, então, interpôs recurso em sentido estrito, o qual ensejou reconsideração da referida sentença em 15 de outubro de 2015 (fl. 139).

O réu foi notificado a apresentar defesa prévia por edital (fls. 172/173), já que, inicialmente, não foi encontrado para intimação pessoal.

A defesa prévia foi apresentada às fls. 185/187.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 18 de novembro de 2016 (fl. 188).

Como o réu foi tampouco localizado para citação pessoal, em 13 de setembro de 2017, foi suspenso o andamento da ação penal, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fl. 230).

Em 22 de junho de 2021, o réu foi citado, retomando-se o andamento do feito (fl. 308), tendo, em seguida, apresentado resposta à acusação (fl. 329).

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer a absolvição, ante a insuficiência do conjunto probatório. Em tese subsidiária, requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, a aplicação do redutor, capitulado pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, a fixação do regime aberto para inicial cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é improcedente.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12/13), pelo Laudo do Celular (fls. 21/23), pelo Laudo do Exame Químico-Toxicológico (fls. 24/26) e pelos depoimentos testemunhais.

A autoria do delito, no entanto, não foi comprovada de forma segura.

A testemunha Wellington Tomaz de Araújo, policial militar, relatou que não se recorda dos fatos. Leu os autos, mas ainda assim não se recorda. Não se recorda de ter abordado o réu, pois o autor do delito, pelo que leu, não foi abordado, a droga foi dispensada.

A testemunha Gilberto de Freitas, policial militar, relatou que na data dos fatos estava em patrulhamento, adentrou a uma viela em que ocorria o tráfico de substância entorpecente. Um rapaz abandonou uma sacola com drogas e um aparelho celular, ele conseguiu se evadir. As características deste rapaz que correu batem com as do réu. Ele era moreno, cabelo carapinha e tinha cerca de 1,70m. Foi esta a descrição que fez na delegacia de polícia.

Ao ser interrogado judicialmente, o réu exerceu seu direito constitucional ao

silêncio.

Pois bem. A testemunha Wellington Tomaz de Araujo não se recordou dos fatos, em razão do tempo decorrido. A testemunha Gilberto de Freitas afirmou que o réu possui as mesmas características do autor do delito, mas não pode reconhecê-lo com certeza, o que já havia afirmado em seu depoimento na fase inquisitiva (fls. 27). Embora o celular pertencente ao réu tenha sido encontrado ao lado das porções de substância entorpecente e ele tenha confessado na fase inquisitiva (fls. 102/103), há de se concluir que o conjunto probatório não é idôneo fundamentar a condenação. Para que se imputasse ao réu com a necessária certeza a autoria do delito, os policiais teriam que reconhecer, em juízo, o réu como sendo o indivíduo que dispensou as drogas, o que não conseguiram fazer, ante a dinâmica do evento e o tempo decorrido.

A Constituição Federal de 1988, em seu art.5º, inc.LVII, acolheu o princípio do estado de inocência, segundo o qual qualquer pessoa deve ser presumida inocente antes do trânsito em julgado da decisão condenatória.

Se finda a instrução, restam dúvidas essenciais acerca da autoria, impõe-se a absolvição do réu como medida de rigor, a fim de serem resguardados seus direitos subjetivos tutelados constitucionalmente.

Assim, ante a insipiência da prova produzida, conclui-se impossível o acolhimento da pretensão condenatória deduzida na denúncia.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva, para absolver o réu Francisco Dutra Matias da acusação que lhe foi feita na denúncia, ante a ausência de prova suficiente para a condenação, com fundamento no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Com fundamento no artigo 122 e 123 do Código de Processo Penal, se decorridos 90 dias do trânsito em julgado desta decisão não for reclamado o celular apreendido, decreto sua perda em favor da União. Ausente valor econômico, autorizo a destruição. Expeça-se ofício à autoridade policial.

Autorizo a destruição do entorpecente restante. Oficie-se à D. Autoridade Policial.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 26 de abril de 2022.

Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA